

नेपाली_भाषा_प्रकाशन_संस्थान_ऐन_२०२१

English title: Nepali Language Publication Corporation Act, 1964

नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२१ । ६ । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ २०३१ । ४ । १८ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२१ सालको ऐन नं. २१ । नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: पाठ्य पुस्तकहरू, साहित्यिक पुस्तकहरू र विविध पुस्तकहरूको प्रकाशन तथा वितरण अझ बढी सुलभ तथा सुविधाजनक गरी सर्वसाधारण जनता र विद्यार्थी वर्गको सुविधा कायम राख्नको लागि नेपाली भाषा प्रकाशनी समितिको सञ्चालन एवं प्रशासनलाई नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट झिकी सर्वसाधारण जनतालाई गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । सकभर बढी मात्रामा सरकि गराई त्यसको प्रकाशनको स्तर उठाएर बढी समयानुकूल, बढ्ता लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन संस्थानको रूपमा गठन र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यो ऐनको नाम "नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ र अरू दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो ऐनमा, - । (क) "संस्थान" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान सम्झनुपर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले संस्थानको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ । (ग) "म्यानेजिङ डाइरेक्टर" भन्नाले संस्थानको तत्कालको म्यानेजिङ डाइरेक्टर सम्झनुपर्छ र यो शब्दले नजिको नमित्त भई काम गर्ने व्यक्तिलाई समेत बुझाउँछ । (घ) "पुस्तक" भन्नाले सरकारी, गैर-सरकारी प्रकाशन, पुस्तक, पुस्तिका, पोष्टर, चार्ट, क्यालेन्डर, स्कूल कलेज तथा सर्वसाधारणको उपयोगी पाठ्य तथा पाठन सामाग्रीलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "शेयर होल्डर" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमअनुसार वितरण गरिएको शेयर लिन व्यक्त सम्झनुपर्छ । (च) "वदिशी एजेन्सी" भन्नाले कुनै वदिशी सरकार वा वदिशी सरकारको एजेन्सी वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन वा वदिशी संस्था सम्झनुपर्छ । (छ) "सञ्चालक" भन्नाले संस्थानको तत्कालको सञ्चालक सम्झनुपर्छ । (ज) "तोकेको" वा "तोके बमोजिम" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वा विनियमहरूमा तोकेको वा तोके बमोजिम सम्झनुपर्छ । परिच्छेद - २ । स्थापना, पूँजी र व्यवस्था । ३. संस्थानको स्थापना : (१) नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थानको नामले एउटा संस्थान स्थापति हुनेछ । (२) संस्थान अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । सो संस्थानको सबै कामको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । यसले यस ऐन र प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र नामसारी गर्न सक्नेछ ।

यसले आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (३) संस्थानको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । भित्र र वदिशमा समेत एजेन्ट नियुक्त गर्नु र बकिरी केन्द्रहरू स्थापना गर्नु संस्थानका लागि कानूनी हुनेछ । ४. पूँजी, शेयर र शेयर होल्डरहरू : (१) संस्थानको प्रारम्भिक अधिकृत पूँजी दशलाख रूपैयाँको हुनेछ । सो रकमलाई दश दश रूपैयाँको जम्मा एकलाख शेयरहरूमा विभाजित गरिनेछ । नेपाल सरकारको अनुमतिले संस्थानको प्रारम्भिक अधिकृत पूँजीमा थपघट गर्न सकिनेछ । (२) संस्थानले नषिकाशन गरेको शेयर पूँजी मध्ये साठी प्रतिशतसम्म शेयर नेपाल सरकारले लिन सक्नेछ र अरू बाँकी रहेको शेयर सर्वसाधारण जनता र सहकारी वा अन्य संस्थाहरूलाई बकिरीमा दिइनेछ । (३) प्रत्येक शेयर अवभाज्य हुनेछ । (४) साधारणतः सहकारी संस्था बाहेक अरू कुनै व्यक्त वा संगठित संस्थालाई ५०० भन्दा बढी संख्यामा शेयर दनिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिनेछ । (५) संस्थानको शेयर होल्डरको दायित्व सीमित हुनेछ । ५. शेयर होल्डर हुन अयोग्यता : नेपालको नागरिक वा नेपाल कानून अन्तर्गत रजिस्ट्र भएको कम्पनी वा सहकारी संस्था वा नेपाल ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको कर्पोरेशन वा संगठित संस्था बाहेक अरू कसैले पनि नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिई संस्थानको शेयर कनिन वा शेयर होल्डर बन्न पाउने छैन । ६. अनुदान र ऋण लिन अधिकार : साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभाको स्वीकृत लिई र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । तर साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृत नलिई संस्थानले कुनै वदिशी एजेन्सीबाट ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न हुँदैन । ७. व्यवस्था : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियममा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक संस्थानको सबै काम कारबाहीको रेखदेख, निर्देशन र व्यवस्था समितिले गर्नेछ । तर समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतका नियम वा विनियममा उल्लेख गरिएका आफ्नो कर्तव्य र अधिकारहरूमध्ये आफूले आवश्यक एवं उचित देखेका कर्तव्य र अधिकारहरू म्यानेजिङ

डाइरेक्टर वा एक वा एक भन्दा बढी सञ्चालकहरूको उप-समिति वा संस्थानका अरू पदाधिकारीले पालन तथा प्रयोग गर्ने गरी सुम्पन सक्नेछ । ८. समितिको गठन र सञ्चालकको कार्यवधि: (१) सञ्चालक समितिमा नौजना सञ्चालकहरू रहनेछन् र जसमध्ये पाँच जना सञ्चालकहरू नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत हुनेछन् र बाँकी चारजना सञ्चालकहरू शेयर होल्डरहरूको साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनेछन् । (२) साधारण सभाद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म बाँकी चारजना सञ्चालक पनि नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुनेछन् । (३) समितिको सभापतिपदमा सञ्चालकहरूमध्ये एक जनालाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत भएका सञ्चालकहरू नेपाल सरकारले अगावै खारेज गरेमा बाहेक साधारणतः नियुक्तिपत्रमा उल्लिखित अवधिभर आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । (५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सञ्चालकहरूको कार्य अवधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ । तर, - । (क) साधारण सभाबाट सञ्चालकहरूको निर्वाचन भई नजिह्रले आफ्नो कार्यभार लिएपछि ती मनोनीत सञ्चालकहरू स्वतः खारेज हुनेछन् । (ख) त्यसरी खारेज भएका व्यक्तिलाई सञ्चालकमा निर्वाचित गर्न यस उपदफाको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने छैन । (६) निर्वाचित सञ्चालकहरूको कार्यअवधि तीन वर्षको हुनेछ । कार्य अवधि सकिएपछि नजि पुनः सञ्चालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछ । ९. सञ्चालकको नमिति अयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्तिसञ्चालक हुन सक्दैन :- । (क) संस्थानको कुनै वैतनिक पदाधिकारी, वा । (ख) ऋण तरि नसकी साह्रको दामासाहीमा परेका व्यक्ती, वा । (ग) बौलाहा वा मानसिक सन्तुलन रहति व्यक्ती, वा । (घ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएको व्यक्ती । (ङ) संस्थान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कुनै ठेक्का पट्टा लिएको व्यक्ती । १०. सञ्चालकलाई हटाउन सकिने व्यवस्था : देहायका अवस्थामा मनोनीत सञ्चालकहरूलाई नेपाल सरकारले निर्वाचित सञ्चालकलाई साधारणसभामा उपस्थित शेयर होल्डरहरूको बहुमतले हटाउन सक्नेछ :- । (क) दफा ९ मा उल्लिखित कुनै अयोग्यता भएमा, वा । (ख) समितिको अनुमति बिना समितिको बैठकमा लगातार तीन पटक भन्दा बढी अनुपस्थिति भएमा र सो अनुपस्थितिको कारण मनोनीत सञ्चालक भए नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबाट र निर्वाचित सञ्चालक भए साधारणसभाको दृष्टिकोणबाट बेमनासवि देखिएमा, वा । (ग) दफा १६ उल्लङ्घन गरी संस्थानसँग भएको कुनै ठेक्का पट्टामा हस्सेदार भएको प्रमाणित भएमा । ११. सञ्चालकको राजीनामा र खाली स्थानको पूर्ति: (१) कुनै मनोनीत सञ्चालकले नेपाल सरकारमा र निर्वाचित सञ्चालकले समितिमा लिखित सूचना दर्जि आफ्नो पदबाट राजीनामा दनिसक्नेछ । राजीनामा स्वीकृत भएपछि निजिले पदत्याग गरेको माननिछ । (२) मृत्यु, राजीनामा वा अरू कुनै कारणबाट कुनै मनोनति वा निर्वाचित सञ्चालकको पद खाली हुन आएमा अवस्था अनुसार अर्को मनोनयन वा निर्वाचनद्वारा सो खाली स्थानको पूर्ति गरिनिछ र निर्वाचनद्वारा आउने सञ्चालक आफ्नो सावकिवालाको बाँकी अवधिसम्म मात्र सो स्थानमा बहाल रहनेछ । (३) समितिको गठनमा कुनै त्रुटी भई वा कुनै सञ्चालकको स्थान खाली भई समितिमा काम कारबाही भएको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन सक्दैन । १२. सञ्चालकको पारिश्रमिक : सञ्चालकको पारिश्रमिक तोकिए बमोजिम हुनेछ । १३. समितिको बैठक : (१) तोकिएको समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्ने छ र समितिको बैठकको कार्यवधितोकिए बमोजिम हुनेछ । सभापतिको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ । (२) समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको कूल संख्याको आदभिन्दा बढी सदस्यहरू बैठकमा उपस्थिति भएमा समितिको गणपूरक संख्या पुगेको माननुपर्छ र गणपूरक संख्या नपुगेमा सो बैठक स्थगति गरिनिछ ।

(३) समितिको बैठकमा उपस्थिति भई मतदनि सञ्चालकहरूको बहुमतबाट सबै कुराको निर्णय हुनेछ । सभापतित्व गर्ने सञ्चालकले साधारणतया: मत दनि पाउने छैन, तर मत बराबर भएमा निर्णयात्मक मत दनि पाउनेछ । १४. म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, सल्लाहकार र अन्य कर्मचारीको नियुक्ति: आफ्नो कार्यहरूको कुशल सञ्चालनको नमित्त समितिले एकजना म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर र आवश्यक भए जतिसल्लाहकार तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्न सक्नेछ । नजिहरूको नियुक्ति, सेवाको शर्त र मेहनताना वनियिममा तोकिए बमोजिम हुनेछ । तर संस्थानको पहिलो म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ र नजिको कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाको अरू शर्तहरू पनि नेपाल सरकारबाट निर्धारित हुनेछ । सो शर्तहरू अनुसार नजिले पाउने मेहनताना र अरू सुविधाहरू समेत नेपाल सरकारबाट तोकदिए बमोजिम संस्थानको कोषबाट दडिनेछ । १५. म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर तथा अन्य कर्मचारीहरू उपर कारबाही गर्ने : (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिमद्वारा तोकिएको आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग गरेको वा सो भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गरेको वा संस्थानको सम्पत्ति वा कोष हनिमनि गरेको छ भन्ने लागेमा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरलाई नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई समितिले सस्पेन्ड गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सस्पेन्ड गरिएका म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर उपर नेपाल सरकारले तोकिएको उच्च अदालतको न्यायाधीश वा त्यस्तो न्यायाधीश हुनसक्ने योग्यता पुगेका व्यक्तद्वारा र अन्य कर्मचारीहरूको हकमा समितिले उचित ठहराएका व्यक्तद्वारा जाँचबुझ गर्न लगाउन सक्नेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि बियान गराउन, लिखितहरू दाखलि गर्न लगाउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतलाई भएका सबै अधिकार उपदफा (२) अन्तर्गत जाँचबुझ गर्न तोकिएको न्यायाधीश वा खटिएका व्यक्तलाई हुनेछ । (४) त्यस्ता जाँचबुझको प्रतविदनको वचार गरी म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरका हकमा नेपाल सरकारले र अन्य कर्मचारीको हकमा समितिले नयिम, वनियिममा तोकिएको कुनै प्रकारको सजाय गर्ने गरी आदेश दनि सक्नेछ । (५) त्यस्तो आदेशमा चित्त नबुझे म्यानेजिङ्ग

डाइरेक्टरले सर्वोच्च अदालतमा र अन्य कर्मचारीले नेपाल सरकारमा प्रचलित कानून बमोजमि पुनरावेदन दनि सक्नेछ । सो पुनरावेदन उपरको आदेश फैसला अन्तमि हुनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमि सस्पेन्ड रहेको व्यक्तिले त्यसरी सस्पेन्डमा रहेको अवधिको नमित्त कुनै मेहनताना पाउने छैन । तर लागेको अभियोग प्रमाणित नभै सफाई पाएमा सस्पेन्ड हुने व्यक्तिले सस्पेन्ड रहेको अवधिको पूरा मेहनताना पाउनेछ । १६. संस्थानको सञ्चालक र म्यानेजिङ डाइरेक्टर उपर प्रतबिन्ध : संस्थानका कुनै सञ्चालक र म्यानेजिङ डाइरेक्टरले संस्थानसँग हुने कुनै ठेक्का पट्टामा हस्तिसेदार हुन सक्नेछैन ।

तर संस्थानले लिए दिएको वा लनि दनि प्रस्ताव गरेको कुनै ठेक्का पट्टामा वा संस्थानका कुनै सहायक अङ्गले लिई दिई वा लनि दनि प्रस्ताव गरी सञ्चालक समितिको वचिारार्थ पेश हुन आएको कुनै ठेक्का पट्टामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट सरोकार भएको कुरा आफूलाई थाहा हुनासाथ प्रत्येक सञ्चालक वा म्यानेजिङ डाइरेक्टरले सो कुरा यथाशीघ्र समितिको सभामा पेश गर्नु पर्छ । सो पेश भएको कुरा माइन्सुट बुकमा जनाइनेछ र सरोकारवाला सञ्चालकले सो ठेक्का पट्टा बारे समितिमा हुने कुनै वचिार वमिर्श वा नरिणयमा भाग लनि पाउने छैन । परिच्छेद - ३ । संस्थानको काम र कर्तव्य । १७. संस्थानको काम र कर्तव्य : संस्थानलाई नै पनरिाजनैतिक वा आर्थिक दल वा सदिधान्त वशिषको प्रभावबाट मुक्त राखी स्कूल, कलेज तथा सर्व साधारणको उपयोगी पुस्तक आदिको प्रकाशन गरी एउटा उच्च कोटिको प्रकाशन संस्थाको रूपमा त्यसको संचालन एवं व्यवस्था गर्नु संस्थानको मुख्य कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको कर्तव्यमा कुनै प्रकारको बाधा नपर्ने गरी संस्थानले जनहितको ख्याल राखी अन्य उपयोगी नक्सा, क्यालेन्डर आदि पनरिाकाशति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) अन्तर्गतको अधिकार र कर्तव्यको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी संस्थानले वशिष गरेर देहायमा लेखएका कामहरू गर्न अथवा अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनेछ:- । (क) पुस्तक आदिलेखन लगाउने, अनुवाद गराउने, मुद्रण, प्रकाशन, वतिरण, वजिापन र सञ्चालन आदिसबै प्रकारको काम गर्ने, । (ख) संस्थान भतिर वा बाहिरका व्यक्तिलाई संस्थानको काम कुरामा शकिषा एवं तालीमको व्यवस्था गर्ने, । (ग) पुस्तकको नवीन संस्करण, आकार प्रकार, बलक र मूल्य आदिरिधारण गर्ने, । (घ) खण्ड (ग) मा उल्लिखित कुरा कार्यान्वति गर्नको नमित्त छापाखाना तथा अन्य आवश्यक सरसामान खरदि गर्ने र जुटाउने, । (ङ) प्रकाशन स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक कदम उठाउने, । (च) आफूले तयार गर्न लगाएका पुस्तकको लेखकलाई प्रतिसंस्करण उचित पुरस्कार दनि व्यवस्था गर्ने, । (छ) आफूले गर्न पाउने काम गर्नको लागि चल, अचल सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने, भोग गर्ने र नामसारी गर्ने, । (ज) आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न र कर्तव्यको पालन गर्नमा मदद हुने कसिमिको सबै ठेक्का पट्टा लनि दनि र कार्यान्वति गर्ने, । (झ) कुनै व्यक्ती, संस्था र सरकारी वा अर्ध सरकारी संस्थाबाट प्रकाशनार्थ दिएका पुस्तकहरू छपाउने, बकिरी वतिरण गर्ने र प्रचार गर्ने, । (ञ) संस्थानको सम्पत्ति धितो बन्धक राखी अरूसँग सापटी लनि, । (ट) संस्थानको सम्पत्ति भाडामा दनि, बकिरी गर्ने वा अरू प्रकारको बन्दोबस्त गर्ने, । (ठ) संस्थानको शेयरको लाभांश बाँड्ने, । (ड) आफ्नो प्रकाशनको प्रचार गर्ने, । (ढ) आफ्नो र आफूले गरेको प्रकाशनको बकिरी वतिरणको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकििएको । र वदिशमा समेत ठाउँ-ठाउँमा बकिरी केन्द्र खोल्ने वा एजेन्सी दनि, ।

(ण) आफ्नो रकमलाई नेपाल सरकारले अनुमत दिएमा सेक्युरिटिमि लगाउने, र । (त) यो ऐन अन्तर्गतको आफ्नो कर्तव्यहरूको पालन र अधिकारहरूको प्रयोग र यो ऐनको उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वति गर्न आवश्यक भएका र त्यसको सलिसलामा चाहनि अरू सबै काम कुराहरू गर्ने । १८. नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने : संस्थानले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई देहायका काम कुरा गर्न हुँदैन :- । (क) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कुनै अचल सम्पत्ति खरदि गर्न वा प्राप्त गर्न नमित्त पूँजी खर्च गर्न, वा । (ख) पाँच वर्षभन्दा बढी समयको लागि कुनै अचल सम्पत्ति धितो लनि वा दनि, वा । (ग) पचास हजार भन्दा बढी मोल पर्ने कुनै सम्पत्ति वा अधिकार वा सुवधि बेचवखिन वा नामसारी गर्ने । १९. कार्यक्रम पेश गर्ने : (१) समितिले आफ्नो आर्थिक वर्ष शुरू हुनु भन्दा कम से कम तीन महिना अगाडि संस्थान र त्यसका सहायक अङ्गहरूद्वारा आगामी आर्थिक वर्षमा गरनि कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम, विकास कार्यको आय व्ययको वविरण, अरू काम कुराहरूको वविरण, पूँजी लगानी र कर्मचारीहरूको थप मदद चाहनि भए त्यसको वविरण सहित आर्थिक लगत प्रस्तावति गरी साधारण सभामा स्वीकृति नमित्त पेश गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै आर्थिक वर्षमा संस्थानले उपदफा (१) अन्तर्गत पहिले नै पेश भई सकेको कार्यक्रममा उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त अरू कुनै वशिष कार्य गर्न चाहेमा र त्यसले गर्दा प्रस्तावति आर्थिक लगतमा ठोस अदल बदल ल्याउने सम्भावना भएमा संस्थानले त्यस्तो काम कुराको पूरक कार्यक्रम र त्यस सम्बन्धमा उक्त आर्थिक सालको बाँकी रहन आएको रकम बेहोर्ने खर्च र प्राप्त गर्ने रकमको पूरक लगत साधारण सभामा स्वीकृतीको नमित्त पेश गर्नेछ । (३) साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म समितिले उपदफा (१) र (२) बमोजमिको लगत नेपाल सरकार छेउ पेश गर्नु पर्दछ । परिच्छेद - ४ । साधारण सभा । २०. साधारण सभा : (१) संस्थानले साधारण सभामा बकिरी गर्न नषिकासति गरेको शेयर पूँजीको घटीमा ५ प्रतिशत मूल्यको शेयर सर्वसाधारण जनतामा बकिरी भई सकेपछि प्रत्येक वर्ष संस्थानको वार्षिक हिसाब बन्द भएको मितिले दुई महिनाभतिर संस्थानको प्रधान कार्यालयमा एक साधारण सभा (यस पछि वार्षिक साधारण सभा भनिएको) गरनिछ । कम्तमि पाँच प्रतिशत शेयर होल्डरहरूले आफ्नो सहछापमा लिखित नविदन गरेमा वा समितिले आवश्यक ठहराएमा अरू कुनै समयमा पनरिा संस्थानको वशिष साधारण सभा गरनिछ । (२) कम्तमि एक तहार्शे शेयर होल्डर आफै वा प्रतिनिधि उपस्थिति नभई साधारण सभाको गणपूरक संख्या पूरा भएको माननि छैन । सो गणपूरक संख्या नपुगी दोस्रो पटक

बोलाईदा भने ६ खण्ड शेयर होल्डरहरूको उपस्थिति भए गणपूरक संख्या पुगेको माननिछ । तर दोस्रो पटक पनिलेखिए बमोजमि पुग्न सकेन भने सोही बेहोरा नेपाल सरकारमा पेश गरी नकिसा भए बमोजमि हुनेछ ।

(३) वार्षिक साधारण सभामा उपस्थिति शेयर होल्डरहरूले संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभहानीको खाता, त्यस उपर लेखापरीक्षकको प्रतविदन (अडिटरहरूको प्रतविदन) र संस्थानको वर्षभरिको काम सम्बन्धी समितिको प्रतविदन उपर छलफल गर्नेछ । वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था हुन नसकेसम्म ती कुराहरू नेपाल सरकारमा पेश गरिनेछ । (४) संस्थानको शेयर होल्डरहरूमा नाम दर्पिको प्रत्येक व्यक्तिले एक मत दनि पाउनेछ । शेयर होल्डरहरूले साधारण सभाको बैठकमा आफैँ उपस्थिति नभई वा प्रतनिधि निपठाई मत दनि पाउने छैन । (५) सभाको नरिणय उपस्थिति भै मत दनि शेयर होल्डरहरूको साधारण बहुमतद्वारा गरिनेछ । २१. नरिणय र नरिदेशनहरू दनि नेपाल सरकारको अधिकार : (१) संस्थानको कार्य सञ्चालनमा साधारण सभा र सञ्चालक समितिको बीच मत वभिन्नता हुन गएमा यस्तो कुरा नरिणयार्थ नेपाल सरकारको समक्ष पेश गरिनेछ र नेपाल सरकारले दिएको नरिणय अन्तमि हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय हतिको नमितित्त उचित ठहराएमा संस्थानलाई देहायका कुराहरूको नरिदेशनहरू दनि सक्नेछ र त्यस्ता नरिदेशन पालन गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ:- (क) कुनै खास क्षेत्रमा नरिधारति सेवाको सञ्चालन गर्न वा अरू काम कारबाही गर्न, वा । (ख) संस्थानले गरिखेको कुनै काम कुनै खास क्षेत्रमा वा सम्पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा त्यसमा कुनै अदल बदल गर्न, वा । (ग) संस्थानले गर्न आटेको कुनै काम कुरा नगर्न । २२. संस्थानको कार्यको जाँचबुझ गर्ने गराउने नेपाल सरकारको अधिकार : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी संस्थानको जाँचबुझ गर्न एक जना नरीक्षक नयुक्त गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) अन्तर्गत नयुक्त भएको नरीक्षकले संस्थानसँग रहेको सबै हिसाब कतिाब र कागजपत्र जाँचन पाउनेछ । (३) यस दफा अन्तर्गत नयुक्त भएको नरीक्षकले नेपाल सरकारमा आफ्नो प्रतविदन पेश गर्नेछ । परिच्छेद-५ । कोष, हिसाब र लेखा परीक्षण । २३. संस्थानको कोष : (१) संस्थानको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष रहनेछ । ऋण र अनुदान लगायत संस्थानले प्राप्त गर्ने सबै रकम सोही कोषमा जम्मा गरिनेछ र संस्थानको तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकमहरू पनिसोही कोषबाट व्यहोरिनेछ । (२) कोषको सबै रकम नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले अनुमत दिएमा अरू बैंकमा जम्मा गरिनेछ । (३) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वनियम बमोजमि अधिकृत कार्यहरूको नमितित्त उचित ठहरिएको रकम खर्च गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछ । २४. दायित्व सम्हाल्ने : संस्थानको स्थापना हुनु भन्दा अघि यस ऐनमा उल्लेख भएको काम कुरामा नेपाल सरकारले गरेको वा नेपाल सरकारसँग भएको दायित्वहरू र ठेक्का पट्टाहरूमध्ये नेपाल सरकारले संस्थानको नमितित्त छुट्टाइएका जतमि संस्थानले वा सोसँग वा सो संस्थानको नमितित्त भए गरेको मानिनेछ । २५. हिसाब राख्ने तरीका : संस्थानको आम्दानी खर्चको हर हिसाब नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचा र तरिका अनुसार राखिनेछ । २६. नाफा वतिरण : संस्थानले गरेको नाफाको वतिरण र उपयोग तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२७. लेखापरीक्षण : (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाइएको एकजना र शेयर होल्डरहरूको सभाले छानेको एक जना गरी जम्मा दुई जना लेखापरीक्षकहरूले गर्नेछन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने लेखापरीक्षक वार्षिक साधारण सभामा छानिने छन् र सोही सभामा लेखापरीक्षकहरूको पारशिर्मकि पनितोकनि छ । तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाइएको एक जना लेखापरीक्षकले नै संस्थानको लेखापरीक्षण गर्नेछ । (२) शेयर होल्डरहरूले छानेको लेखापरीक्षक कुनै कारण बस खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुनजेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूरति गर्न सक्नेछ । (३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाइहरूको लेखा परीक्षण गर्ने कर्तव्य लेखापरीक्षकहरूको हुनेछ । लेखापरीक्षकलाई संस्थानमा रहेको सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । नजिहरूले जुनसुकै मुनासबि समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थानमा पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको हिसाब कतिाब र कागजात हेर्न जाँचन सक्नेछन् । (४) लेखापरीक्षकहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता बारेको आफ्नो प्रतविदनको एउटा प्रतलिपि नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतलिपि संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतविदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्छ:- (क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखि गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानिको खाता तयार गरिएको छ छैन । (ख) जाँचकीले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो सन्तोषजनक छ छैन । (ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभहानीको खाता रीतपूरवकको छ छैन । (५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेको प्रस्तावहरू लेखापरीक्षकहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएका प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्यसूचीमा समावेश गर्नेछ । (६) शेयरहोल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाइ राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब कतिाब राख्ने तरिका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफूछेउ प्रतविदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनिलेखापरीक्षकहरूलाई नरिदेशन गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (४) वा (६) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई नरिदेशन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । वविधि । २८. गोप्य राख्ने र वशिवासघात नगर्ने कुरोको प्रतजिजा गर्नुपर्ने : आफ्नो पद सम्हाल्नु भन्दा अघि नै संस्थानका प्रत्येक सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, लेखापरीक्षक, पदाधिकारी र अरू कर्मचारीहरूले अनुसूचीमा लेखिए अनुसार प्रतजिजा गर्नुपर्दछ । २९. मध्यस्थद्वारा झगडाको नरिणय : (१)

सञ्चालक समिति, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, संस्थानका कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू मध्ये कसैको आपसमा झगडाको शर्तनामा सम्बन्धमा कुनै झगडा भएमा सो झगडाको नरिणय अवस्था अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको एकजना उच्च अदालतको न्यायाधीशले मात्र गर्नेछ ।

(२) नरिणयको लागु उपदफा (१) अन्तर्गत मध्यस्थ छेउ पठाइएको झगडाको सम्बन्धमा साक्षी प्रमाण बुझ्ने पक्ष वपिक्षलाई उपस्थिति गराउने र लखितहरू पेश गराउने कुरामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार मध्यस्थलाई हुनेछ । (३) मध्यस्थको नरिणय अन्तमि हुनेछ र सबै पक्षहरू उपर मान्य हुनेछ । तर मर्का पर्ने पक्षको नविदन परेमा उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मात्र सो नरिणयलाई रद्द गरी अर्को नरिणय दनि सक्नेछ । (क) मध्यस्थले नरिणय गर्दा अनुचित आचरण देखाएको वा खास बदनयित देखिनी गरी बेठीक नरिणय गरेको वा मनमानी गरेको भन्ने स्पष्ट देखिनी आएमा वा । (ख) मध्यस्थको नरिणय सरासर कानून वरिद्ध भएमा । ३०. दण्ड सजाय : (१) संस्थानको वा संस्थानमा रहेको कुनै कागजातमा कसैले जानी जानी झुट्टा व्यहोरा पारेमा वा पार्न लगाएमा वा करिने गरे गराएमा नजिलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा २२ अन्तर्गत नयुक्त भएको नरीक्षक वा दफा २७ अन्तर्गत नयुक्त भएको लेखापरीक्षकलाई नजिको कामकाजमा बाधा पुर्याएमा वा त्यस्तो नरीक्षक वा लेखापरीक्षकले कानून बमोजमि मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मुनासबि कारण बनि नदिएमा वा दनि लापरबाही गरेमा नजिलाई बढीमा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । (३) कसैले संस्थानको लखिति स्वीकृत नलाई कुनै वविरणपत्र वा वजिजापनमा संस्थानको नाम प्रयोग गरेमा नजिलाई बढीमा छ महनिसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) तत्काल सञ्चालक वा म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर भएको कुनै व्यक्तिले दफा १६ उल्लङ्घन गरी संस्थानसति हुने लखिति ठेक्कामा हसिसेदार भई सो दफा बमोजमि जाहेर गर्नु पर्ने नगरी सो हैसयितबाट कुनै अनुचित फाइदा उठाएको वा उठाउन उद्योग गरेमा नजिलाई बढीमा दुई वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । ३१. अदालतको अधिकार क्षेत्र : आफ्नो तर्फबाट वा अरू कुनै व्यक्तितर्फबाट संस्थान वादी वा प्रतवादी भएको कुनै मुद्दा मामला वा यो ऐन अन्तर्गतको कुनै मुद्दा मामला वा अरू कानूनी कारबाहीको शुरू कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकारक्षेत्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतलाई हुनेछ । ३२. अनुदानको रूपमा दनि : नेपाली भाषा प्रकाशन समितिमा हालसम्म रहेको पुस्तक र सबै सरसामानहरू नेपाल सरकारले संस्थानलाई अनुदानको रूपमा दनिछ । ३३. नियमहरू बनाउने नेपाल सरकारको अधिकार : यो ऐनको उद्देश्यहरू कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नियमहरू बनाउन सक्नेछ र ती नियमहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति भएपछि लागू हुनेछन् । ३४. वनियिमहरू बनाउने संस्थानको अधिकार : संस्थानको काम कुराहरूको उचित सम्पादनको नमित्ति यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा बाधा बरिध नपरी संस्थानले वनियिमहरू बनाउन सक्नेछ र ती वनियिमहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछन् ।